

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1291/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัดใจกว้างพานิช

โจทก์

นายฮามินเดอร์ ซิงห์ กับพวก

จำเลย

นายเจริญ สัจจะมุณีวงศ์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อที่ว่ามิชอบตกลงพิเคราะห์ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 2 ในการ ที่จำเลยที่ 2 สลักหลังเช็คพิพาท เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้าม มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขส่วนฎีกาในข้อกฎหมายของจำเลยที่ 2 นั้น เป็นการฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลฎีกา จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่ามูลคดีเรื่องนี้มีปัญหาในข้อกฎหมายที่สมควร ได้รับวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145 และ มาตรา 916 และฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็น สาระสำคัญอันควรได้รับการพิจารณาวินิจฉัยจากศาลสูงเป็นอย่างยิ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน จำนวน 144,150 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 28,830 บาท นับแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2529 ต้นเงิน 28,830 นับแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2529 ต้นเงิน 28,830

บาทนับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2529 ต้นเงิน 28,830 บาท นับแต่ วันที่ 26 มกราคม 2530 ต้นเงิน 28,830 บาท นับแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2530 อันเป็นวันที่ธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามเช็คแต่ละฉบับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้จำนวน ดอกเบี้ยทั้งหมดรวมกันถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 6,300 บาท ตามที่ โจทก์ขอมา

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 140)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงิน มาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน แต่จำเลยที่ 2 มิได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าว มาวางตามคำสั่งศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำนวนไปยังศาลฎีกา เพื่อพิจารณาสั่งต่อ ไป (อันดับ 146,147)

อนึ่งจำเลยที่ 2 ได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลพร้อมกับ ฎีกาแล้ว (อันดับที่ 141/3) และเมื่อครั้งที่จำเลยที่ 2 ได้รับ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดี ระหว่างอุทธรณ์ ก็ได้หาประกันสำหรับหนี้ ตามคำพิพากษาไว้ต่อศาลชั้นต้นแล้ว (อันดับ 125,129 และ 131) และยังมีได้ขอรับคืนไป

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 ฎีกา อ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นสาระว่า การสลักหลังเช็ค ของจำเลยที่ 2 เป็นการทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไข ตามมาตรา 145 แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์ไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไข การส่งผ้าให้จำเลยที่ 1 ทำการค้าต่อไปในวงเงิน 300,000 บาท ตามที่ตกลงไว้ การสลักหลังเช็คจึงไม่มีผล เป็น การค้าประกันจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบและยังอ้างว่ากรณีของ จำเลยที่ 2 ดัง กล่าวไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 เพราะว่ามี การ

ตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 2 เป็นเงื่อนไขพิเศษก่อนที่จำเลยที่ 2 จะยอมสลักหลังเช็ค โจทก์จะต้อง ส่งสินค้าให้จำเลยที่ 1 ทำการค้าขายต่อไปในวงเงิน 300,000 บาท โจทก์มิใช่บุคคลภายนอก จึงไม่อาจถือเอาประโยชน์แก่บทกฎหมายมาตราดังกล่าว นั้นศาลอุทธรณ์ฟังว่า ข้อตกลงตามที่จำเลยที่ 2 อ้างนั้น โจทก์ได้ปฏิเสธ จำเลยที่ 2 อ้างว่า ข้อตกลงทำด้วยวาจา ไม่มีพยานหลักฐานใดมายืนยันได้ว่ามีข้อตกลงนั้น เห็นว่า ฎีกาของ จำเลยที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นเพื่อนำไปสู่ในการวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมายจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ศาลชั้นต้นซึ่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 ฎีกา อ้างว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นสาระว่า การสลักหลังเช็คของจำเลยที่ 2 เป็นการทำนิติกรรมโดยมีเงื่อนไข ตามมาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์ไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไข การส่งผ้าให้จำเลยที่ 1 ทำการค้าต่อไปในวงเงิน 300,000 บาท ตามที่ตกลงไว้ การสลักหลังเช็คจึงไม่มีผลเป็น การค้าประกันจำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบและยังอ้างว่ากรณีของ จำเลยที่ 2 ดังกล่าวไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 เพราะว่ามีข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 2 เป็นเงื่อนไขพิเศษก่อนที่จำเลยที่ 2 จะยอมสลักหลังเช็ค โจทก์จะต้อง ส่งสินค้าให้จำเลยที่ 1 ทำการค้าขายต่อไปในวงเงิน 300,000 บาท โจทก์มิใช่บุคคลภายนอก จึงไม่อาจถือเอาประโยชน์แก่บทกฎหมายมาตราดังกล่าว นั้นศาลอุทธรณ์ฟังว่า ข้อตกลงตามที่จำเลยที่ 2 อ้างนั้น โจทก์ได้ปฏิเสธ จำเลย

ที่ 2 อ้างว่า ข้อตกลงทำด้วยวาจา ไม่มีพยานหลักฐานใดมายืนยันได้ว่ามีข้อตกลงนั้น เห็นว่า ฎีกาของ จำเลยที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นเป็นการโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่นเพื่อนำไปสู่ในการวินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ศาลชั้นต้นซึ่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ